

특정 금융거래정보법 (자금세탁방지, AML/CFT)

개요

특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(특정금융정보법)은 **자금세탁방지(AML)**와 **테러자금조달 금지(CFT)**를 위한 기본법이다. 금융거래정보의 보고·분석을 담당하는 기구는 **금융정보분석원(FIU)**이며, FIU는 금융위원회 소속이다.

의무 부과 대상

은행·증권사 등 금융회사와 **가상자산사업자(VASP)**가 의무 대상이다. 가상자산사업자는 FIU에 **신고**를 하여야 영업할 수 있으며, 신고 요건으로 정보보호관리체계(ISMS) 인증과 실명확인 입출금계좌가 요구된다.

핵심 의무

- 고객확인제도(CDD/KYC)**: 금융회사 등은 고객의 신원을 확인하고, 고위험 고객에 대하여는 강화된 고객확인(EDD)을 수행한다.
- 의심거래보고(STR)**: 자금세탁 등이 의심되는 거래를 **금융정보분석원(FIU)**에 보고한다.
- 고액현금거래보고(CTR)**: 일정 금액(예: 1천만 원) 이상의 현금거래를 FIU에 보고한다.
- 자금세탁방지 내부통제**: 보고책임자 지정, 직원 교육, 거래 모니터링 체계를 갖춘다.

다른 제도와의 관계

고객확인 과정에서 수집한 개인정보는 **개인정보 보호법**의 보호를 받으며, 신용정보는 **신용정보법**의 적용을 받는다. 전자금융거래를 통한 이체·결제의 자금세탁 위험은 **전자금융거래법·전자금융감독규정**의 이상거래탐지(FDS)와 연계하여 관리한다. 자금세탁 모니터링 데이터는 금융회사의 데이터 레이크하우스에 적재되어 분석에 활용될 수 있다.

> 관련 문서: 전자금융거래법, 개인정보 보호법, 신용정보법, 전자금융감독규정